

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1835/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมโชค ดีปัญญา

จำเลย

นายสมโชค ดีปัญญา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้นต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับจำเลยเห็นว่าฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย เรื่องการลงโทษและเหตุบรรเทาโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และเรื่องเหตุบรรเทาโทษเพราะรับสารภาพ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงข้างคำร้องว่าได้รับสำเนาแล้ว (อันดับ 12)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 67 ลงโทษจำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 1 ปี พิเคราะห์รายงานการสืบเสาะแล้วไม่มีเหตุสมควร รอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 11)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 12)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษเป็นฎีกา
ดุลพินิจของศาล จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 218 ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษเป็นฎีกา
ดุลพินิจของศาล จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 218 ให้ยกคำร้อง

(ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ